

第九课 法律在我们身边

一、法律与法治

1、生活与法律息息相关

- 法律就在我们身边。
- 法律已经深深的嵌入我们的生活之中，影响社会的方方面面。法律通过调整社会关系，不仅服务于人们当下的生活，而且指导着人们未来的生活。
- 法律与我们每个人如影随形，相伴一生。我们一生都享有法律规定的各项权利，同时必须履行法律规定的各项义务。

2、法治

(1) 起源

- 原始社会没有法律，人类用习惯来约束自己的行为，这些习惯靠人们自觉遵守。
- 随着人类社会的发展，国家产生之后，统治阶级开始有意识的创制法律。

(2) 本质

- 法律是统治阶级共同意志的体现，使用来统治国家、管理社会的工具，也是调整社会关系、判断是非曲直、处理矛盾和纠纷的标尺。

(3) 要求与含义

- 法治是依法对国家和社会事务进行治理，强调依法治国、法律至上，要求任何组织和个人都要服从法律，遵守法律，依法办事。
- 法治是人们共同的生活愿景，也是国家治理现代化的重要标志。

(4) 特点

- 坚持全面依法治国，建设社会主义法治国家，切实保障社会公平正义和人民权利，已经成为我国国家制度和国家治理体系的显著优势之一。

二、法律的力量

1、特征

(1) 由国家指定或认可。

- 经过一定的法律程序制定和认可，是国家创制法律的两种基本形式。道德等其他行为规范不是由国家制定的。

(2) 靠国家强制力保证实施

- 法律的实施以强大的国家力量作后盾，而道德、纪律等其他行为规范主要依靠社会舆论、信念、习俗和教育等力量保证实施。这是法律区别于其他行为规范的最主要特征。

(3) 对全体社会成员具有普遍约束力

- 在法治社会里，公民在法律面前一律平等，任何人都没有超越法律的特权。每个公民都平等地受到法律的保护，平等地享有权利和履行义务。
- 任何人不论职务高低、功劳大小，只要触犯国家法律，都必须承担相应的法律责任。

2、作用

- 法律规范着全体社会成员的行为，保证着我们的生活，为我们的成长和发展创造安全、健康、有序的社会环境。
- 法律规定我们享有的权利，应该履行的义务。法律也为我们评判、预测自己和他人的行为提供了准绳，指引、教育人向善。
- 法律通过解决纠纷和制裁违法犯罪，惩恶扬善、伸张正义，维护我们的合法权益。